МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 02 дугаар сарын 22 № 02/03 Улаанбаатар хот

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА
С.ЦЭРЭНСАМБУУ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах байранд 2021 оны 11 дүгээр сарын сарын 10-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Шалгалтаар дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон болно. Үүнд:

1. Баривчлагдсан хүнд өгч буй хоолны илчлэг нь Мэргэжлийн хяналтын газрын 2021 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 21-556 дугаартай шинжилгээний дүнгээр 2363 килокалор, 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 21-833 дугаартай шинжилгээний дүнгээр дунджаар 1318 килокалортой гэж тус тус тогтоогдсон байна. Мөн баривчлагдсан этгээдүүдтэй бүлгийн ярилцлага хийхэд оролцогчид өдөрт 1 удаа халуун хоол өгдөг гэж дурджээ. Энэ нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 7.10.1-т “.... баривчлагдсан хүнд өдөрт 2 удаа халуун хоол, гурван удаа цай, нэг удаа гурилан бүтээгдэхүүн өгөх бөгөөд баривчлагдсан нэг хүнд ногдох хоногийн илчлэг 2800 килокалороос багагүй, 0.5 литр байх хэрэгцээт үедээ уух ундны усаар хангагдана.”, мөн журмын 7.10.2-т “баривчлагдсан хүнд хоногт олгож буй хоолны дээжийг улирал тутамд шинжилгээнд өгч, илчлэгийг тодорхойлуулах бөгөөд хууль тогтоомжид заасан хэмжээнд хүрэхгүй бол нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна” гэсэн заалтуудыг тус тус зөрчсөн байна.

2. Тус байр нь жижүүрийн 4 цагдаа, 2 эмчийн орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 70 дугаар зүйлд “Долоо хоногийн ажлын цаг нь 40 хүртэл байна, ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл 8 хүртэл цаг байна, ажлын дараалсан хоёр өдрийн хоорондох тасралтгүй амралт нь 12 цаг ба түүнээс дээш хугацаатай байна” гэсэн заалттай нийцэхгүй байна.

3. Гал тогооны нөхцөл байдлын хувьд өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан хоолны өрөөг тохижуулсан байгаа боловч стандартын шаардлага хангахгүй, хана нь мөөгөнцөртсөн, будаг нь ховхорч унасан байна. Мөн аяга, таваг угаах угаалтуур нь ажиллахгүй, орчин нөхцөл муутай, хоолны дээж хадгалах хөргөгч нь эвдэрсэн байна. Эдгээр нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 7.10.3-т заасан “эмч нь хоол бэлтгэх, боловсруулах, олгох явц, хүнсний хадгалалт, хамгаалалт, гал тогоо, хоолны хэрэгслийн ариун цэвэр, цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн

шаардлагад өдөр тутам хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах, хоолны дээжийг хадгалан 72 цагийн дараа бүртгэл хөтлөн устгана." гэх заалт зөрчигдөх нөхцлийг бүрдүүлж байна.

4. Захиргааны журмаар баривчлах шийтгэл хүлээсэн этгээдийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө батлуулсан, сургалт хийсэн гэж тэмдэглэл хөтөлж баримтжуулсан зүйл байхгүй байх бөгөөд баривчлагдсан хүмүүстэй ярилцлага хийхэд сургалт ордоггүй тухай дурдсан. Энэ талаар эрүүлжүүлэх байрны эмчээс тодруулахад "албадан сургалтыг төдийлөн хийж чадахгүй, яриа хэлбэрээр явуулдаг" гэх тайлбарыг өгсөн. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.4 дэх хэсэгт "Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтыг ... баривчлах, албадан сургалтад хамруулах шийтгэл хүлээсэн этгээдэд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, цагдаагийн байгууллага зохион байгуулна." гэж заасан бөгөөд тус цагдаагийн газар сургалт зохион байгуулах үүргээ зөрчсөн гэж үзэхээр байна.

Хяналт шалгалтаар тогтоогдсон дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Улирал тутам хоолны дээжийг шинжилгээнд өгч баривчлагдсан этгээдийн хоногийн хоолны илчлэгийн хэмжээг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгох, Баривчлах байрны дотоод журамд заасан илчлэгийн хэмжээтэй хоол хүнсээр баривчлагдсан хүмүүсийг хангах;

2. Алба хаагчдын ээлжийн хуваарийг хуульд нийцүүлэх, хүний нөөцийн асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж алба хаагчдыг хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангах;

3. Гал тогооны өрөөг стандарт, шаардлагын дагуу тохижуулах, засвар үйлчилгээ хийх, аяга таваг угаах угаалтуурыг засаж сайжруулах, хоолны дээж хадгалах хөргөгчийг хэвийн үйл ажиллагаанд оруулах;

4. Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг баталж, сургалтыг хуульд заасны дагуу зохион байгуулах.

Энэхүү Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН